

Universidad Externado de Colombia

Legal Strategy Lab 2026

Caso Oficial

Cliente: Defensoría del Pueblo de Colombia - Unidad de Recepción y Análisis de Bogotá (URAB)

Documento académico con formato de RFP (Request for Proposal)

Aviso: este documento es un caso académico. No constituye un proceso real de contratación pública, ni una invitación a contratar.

Contenido

1. Propósito del documento y marco del Concurso
2. Contexto, objeto y problemas que justifican la convocatoria
3. Descripción de la IA solicitada
4. Especificaciones técnicas generales
5. Especificaciones jurídicas y de gobernanza
6. Componentes de trabajo a contratar
7. Condiciones comerciales
8. Criterios de evaluación

1. Propósito del documento y marco del Concurso

El Legal Strategy Lab es un concurso académico en el que equipos interdisciplinarios presentan, de manera escrita y oral, una estrategia integral de Legal Tech para resolver un caso. La propuesta debe integrar dimensiones jurídicas, tecnológicas y de negocio, y será evaluada por una junta directiva simulada en formato tipo "Shark Tank".

Este documento adopta el estilo y la estructura de una RFP de la vida real, para que los equipos cuenten con insumos suficientes y supuestos claros al momento de formular su propuesta. El lenguaje y los requerimientos buscan reflejar la tensión institucional entre eficiencia administrativa y garantía efectiva de derechos humanos, con prioridad para sujetos de especial protección constitucional.

2. Contexto, objeto y problemas que justifican la convocatoria

2.1 Contexto institucional

La Defensoría del Pueblo de Colombia es un organismo del Ministerio Público con autonomía administrativa y presupuestal, cuya función esencial es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.

En desarrollo de ese mandato, actúa como entidad encargada de defender, proteger, promover y divulgar los derechos humanos, garantías y libertades de quienes habitan el territorio nacional y de los colombianos residentes en el exterior, frente a actos, amenazas u omisiones atribuibles a autoridades o, en los casos previstos, a particulares. En su operación misional, la Entidad busca combinar eficiencia, eficacia y efectividad, con priorización reforzada para sujetos de especial protección constitucional, de manera que la atención institucional se traduzca en respuestas oportunas y con enfoque de derechos.

2.2 Objeto de la convocatoria

Contratación de una solución integral de IA y gobernanza para la optimización del Macroproceso de Atención y Trámite de Quejas, con implementación piloto y escalamiento progresivo en la Unidad de Recepción y Análisis de Bogotá (URAB), e integración con plataformas institucionales IRIS y VisionWeb.

2.3 Macroproceso actual (cómo funciona hoy)

A. Recepción de peticiones (captura, radicación y alistamiento)

Las peticiones ciudadanas ingresan por múltiples canales, lo que exige una operación de "front office" y un alistamiento mínimo para su trámite:

- **Canal digital web:** el ciudadano diligencia formularios o carga documentos a través de la página institucional.
- **Correo electrónico:** recepción de solicitudes en formato libre, con anexos variables (PDF, imágenes, soportes médicos, comunicaciones previas, etc.).

- **Correspondencia física (incluye operador 4-72):** documentos físicos que deben ser recibidos, organizados y, cuando aplique, digitalizados o cargados al sistema para que puedan ser gestionados por los equipos misionales.
- **Recepción directa por funcionarios:** casos recolectados en terreno (por ejemplo, en visitas humanitarias a centros carcelarios), que luego deben ser documentados, consolidados y radicados.

En esta fase se realizan tareas operativas críticas: **verificar legibilidad y completitud**, identificar datos mínimos de contacto cuando existan, **crear/confirmar el radicado**, y asegurar que la petición quede disponible para análisis en las plataformas institucionales.

B. Análisis en URAB (clasificación, evaluación de competencia y reparto)

La **Unidad de Recepción y Análisis de Bogotá (URAB)** concentra el **triage** inicial del macroproceso. Su propósito es convertir una petición “en bruto” en un caso gestionable:

1. **Clasificación inicial:** se identifica la naturaleza del requerimiento y se asigna una categoría de trámite:
 - **Asesoría:** cuando el ciudadano solicita orientación o información para ejercer un derecho o comprender rutas institucionales.
 - **Queja:** cuando se reporta disconformidad, reclamación, denuncia, amenaza o presunta vulneración de derechos.
 - **Solicitud de mediación:** petición en la que el ciudadano solicita la intervención de la Defensoría como facilitadora para promover el diálogo y la construcción de un acuerdo voluntario entre el ciudadano y una entidad (o un tercero), con el fin de desescalar el conflicto y encontrar una salida práctica, sin que la Defensoría imponga una decisión.
 - **Solicitud de conciliación:** petición en la que el ciudadano solicita activar un mecanismo formal de solución de conflictos orientado a lograr un acuerdo conciliatorio entre las partes, con efectos jurídicos según el procedimiento aplicable. Implica reglas más definidas que la mediación (convocatoria, sesión, constancia o acta cuando corresponda) y busca cerrar el conflicto mediante un acuerdo verificable.
2. **Evaluación de competencia:** se determina si la Defensoría es competente para actuar y, en caso de no serlo, se identifica la entidad competente o la ruta institucional adecuada para orientar o trasladar el caso.
3. **Reparto interno:** con base en categoría y competencia, URAB realiza la asignación del caso hacia los profesionales de atención y trámite de quejas u otras dependencias internas que deban ejecutar la gestión defensorial. Esta asignación requiere dejar trazabilidad del “a quién” y el “por qué” (criterio de reparto).

C. Gestión defensorial (acompañamiento y articulación interinstitucional)

Una vez asignado, los **profesionales de atención y trámite** ejecutan la gestión defensorial sobre el caso, que típicamente implica:

- **Acompañamiento al ciudadano** y orientación sobre rutas, requisitos y seguimiento.
- **Impulso y coordinación con la entidad competente** (comunicaciones, solicitudes de información, requerimientos, remisiones, insistencias).
- **Registro de actuaciones** y actualización del estado del trámite.
- En casos que lo requieran, activación de gestiones prioritarias por la naturaleza de la afectación o por la condición de vulnerabilidad del peticionario.

D. Cierre (verificación de respuesta, evaluación y archivo)

El cierre busca asegurar que el trámite se complete con evidencia y trazabilidad:

- **Seguimiento** a si la entidad responsable respondió efectivamente (o no) al ciudadano.
- **Evaluación interna** del resultado del trámite y de la oportunidad de la respuesta.
- **Archivo** del caso y consolidación del expediente.

Actualmente, todas estas etapas del trámite exigen registrar y actualizar información en dos plataformas institucionales: **IRIS y VisionWeb**.

2.4 Radiografía de problemas críticos actuales

1. Volumen y saturación operativa: La URAB recibe en promedio 300 peticiones al día (cerca de 2.100 a la semana y 9.000 al mes), en su mayoría relacionadas con salud. Ese volumen presiona la capacidad de la Unidad para leer, clasificar, repartir y dar salida a los casos, y hace que cualquier fricción operativa se convierta rápidamente en represamiento.

2. Riesgo jurídico por represamiento y priorización tardía: Cuando se presentan fallas de internet o indisponibilidad de las plataformas institucionales (IRIS y VisionWeb), la URAB no logra despachar oportunamente las peticiones. Esto puede traducirse en vencimiento de términos y, sobre todo, en atención tardía de trámites que requieren prioridad estricta, como amenazas o búsqueda de personas desaparecidas.

Incluso cuando la URAB logra clasificar y remitir, las entidades o dependencias llamadas a dar solución a veces no reciben el trámite o lo reciben tarde, lo que reduce el margen real para ejecutar la gestión defensorial y cumplir oportunamente con la respuesta. El resultado es un efecto dominó: la demora inicial se traslada a toda la cadena y termina afectando al ciudadano.

3. Duplicidad de plataformas y reprocesos (IRIS vs VisionWeb): VisionWeb es el sistema misional donde deben tramitarse las peticiones y registrarse las actuaciones de la gestión defensorial. IRIS, aunque también se usa para ello, es percibida como más amigable para el reparto. En la práctica, se registra primero en IRIS y luego se crea un “gemelo digital” en VisionWeb. Esto multiplica tareas, genera reprocesos y abre la puerta a errores. En el cierre, por ejemplo, puede ocurrir que el archivo quede hecho en una plataforma y no en la otra, afectando los puntajes de cumplimiento y observaciones en auditorías de la entidad.

4. Duplicidad de peticiones: Algunos ciudadanos envían la misma petición hasta 10 veces. Cada ingreso se radica por separado, con números distintos, lo que fragmenta el expediente, distorsiona la carga real y obliga a repetir análisis y reparto.

5. Peticionarios recurrentes y falta de visión integral del historial: La Defensoría cuenta con 17 profesionales de atención y trámite de quejas, y en la práctica cada uno enfrenta al menos un peticionario recurrente, que presenta solicitudes constantes de seguimiento sobre el mismo caso. Hoy no existe una vista simple y accionable del historial por ciudadano (radicados, respuestas previas, profesional asignado, fechas y constancias), lo que alarga tiempos y aumenta fricción.

3. Descripción de la IA solicitada

La Defensoría solicita una solución integral con capacidades de IA orientada a optimizar la URAB sin desnaturalizar la misión de protección de derechos humanos:

M1. Recepción inteligente (normalización de entrada)

- Ingesta multicanal (web, correo, correspondencia digitalizada y cargue manual por funcionario).
- Extracción de campos clave (datos mínimos, relato, pretensión, entidad referida, anexos, canal, fecha).
- Detección de faltantes y solicitud de información complementaria mediante plantillas.

M2. Clasificación y triage

- Clasificación automatizada en Asesoría, Queja, Mediación o Conciliación.
- Subclasificación sugerida por temática (salud, pensiones, carcelario, migración, discapacidad, infancia, violencia basada en género, etc.).
- Priorización sugerida por urgencia y riesgo, con reglas y trazabilidad, priorizando sujetos de especial protección.

M3. Reparto y direccionamiento a entidad competente

- Recomendación de entidad competente y ruta interna de gestión.
- Bandejas de trabajo para URAB y para profesionales de atención y trámite.

- Indicadores de tiempos: ingreso a reparto, reparto a gestión, gestión a cierre.

M4. Anti-duplicidad

- Cálculo de porcentaje de similitud entre peticiones nuevas y peticiones ya radicadas.
- Sugerencia de acumulación de expedientes con justificación y evidencia.
- Reglas configurables de umbral (por ejemplo, 85% de similitud + mismo ciudadano + misma pretensión).

M5. Peticionarios recurrentes (historial unificado por ciudadano)

- Consulta por número de cédula u otro identificador permitido.
- Vista consolidada de radicados, respuestas previas, profesional, fecha, estado y constancias enviadas.
- Sugerencia de respuesta basada en historial y plantillas institucionales.

M6. IA generativa de soporte (con validación humana en decisiones misionales)

- Borradores de respuesta para revisión del profesional.
- Respuestas automatizables solo para consultas simples y no controversiales (por ejemplo: profesional asignado, estado del trámite, reenvío de constancia), con reglas, límites y bitácora.
- Alertas cuando el caso involucre amenazas, desaparición, niñez, discapacidad, violencia o riesgo inminente, para elevar a atención prioritaria.

M7. Interoperabilidad e integración

- Integración técnica y operativa con IRIS y VisionWeb, minimizando o evitando el doble registro.
- Evaluación de integración con la Carpeta Ciudadana Digital (gov.co) como componente opcional de interoperabilidad.

M8. Analítica y aprendizaje institucional

- Tableros para carga por temática, tiempos, cuellos de botella, recurrencia, duplicidad, entidades con mayores retrasos y tendencias por población.
- Capacidad de usar datos agregados para investigaciones institucionales en derechos humanos, con controles de privacidad y enfoque diferencial.

4. Especificaciones técnicas generales

Las especificaciones del RFP se plantean con libertad para proponer arquitectura (nube, on-premise o híbrida) y justificar modelo(s) de IA.

4.1 Arquitectura y componentes

La propuesta debe describir como mínimo:

- Arquitectura lógica (capas, servicios, flujos).
- Arquitectura de datos (ingesta, almacenamiento, indexación, recuperación).
- Arquitectura de integración (APIs, colas, ETL/ELT) con IRIS y VisionWeb.
- Arquitectura de seguridad (identidad, accesos, cifrado, monitoreo).

Se valorará enfoque modular y escalable, con separación clara entre motores de clasificación, similitud/deduplicación, componente generativo (si aplica), y capa de orquestación y auditoría.

4.2 Integración con IRIS y VisionWeb

La solución debe:

- Evitar dobles registros cuando exista un camino de integración factible.
- Mantener consistencia de estados (radicado, asignación, gestión, cierre).
- Incluir bitácora y trazabilidad de sincronización (qué se replicó, cuándo, por quién, con qué resultado).

4.3 Datos, calidad y preparación

La propuesta debe incluir un plan de:

- Perfilamiento de datos (calidad, sesgos, faltantes, duplicados).
- Normalización de taxonomías (temáticas, entidades, tipos de trámite).
- Tratamiento de anexos (PDF, imágenes, escaneos) con controles de error.

4.4 Requerimientos de desempeño

El proponente debe definir metas verificables para el piloto en URAB, por ejemplo:

- Tiempo objetivo de clasificación sugerida por petición.
- Tasa de coincidencias útiles en deduplicación y porcentaje de falsos positivos/negativos.
- Reducción de reprocesos de reparto y mejora en cumplimiento de tiempos internos.
- Métricas de calidad (precisión, exhaustividad) con especial cuidado en urgencias.

4.5 Seguridad de la información y continuidad

La solución debe contemplar:

- Control de acceso por roles (URAB, profesional de trámite, auditoría, administración).
- Registros de actividad (logs) con integridad.
- Cifrado en tránsito y en reposo.
- Planes de contingencia ante indisponibilidad de plataformas y conectividad.
- Esquema de respaldo y recuperación.

4.6 MLOps y operación (si se entrena o ajusta IA)

Incluir:

- Versionamiento de modelos y datasets.
- Evaluación periódica por deriva (drift) y degradación.
- Canal de retroalimentación de usuarios (correcciones humanas).
- Política de actualización controlada y registro de cambios.

5. Especificaciones jurídicas y de gobernanza

5.1 Marco mínimo de alineación

La estrategia debe alinearse, primordialmente, con el CONPES 4144 de 2025, la Directiva 007 de 2025 de la Procuraduría General de la Nación sobre transparencia algorítmica y el régimen de protección de datos personales y privacidad. Adicionalmente, el diseño debe abordar el debido proceso administrativo, la gestión documental y la conservación de evidencia.

5.2 Enfoque diferencial obligatorio

La propuesta debe integrar controles, pruebas y salvaguardas con enfoque de género, de discapacidad y de juventud. Se evaluará si el equipo comprende cómo el diseño técnico puede amplificar exclusiones o barreras, y qué medidas institucionales las mitigan.

5.3 Noción de cambio sociotécnico

La Defensoría exige que la propuesta adopte el lente de cambio sociotécnico: la IA no es solo una herramienta, sino que implica un cambio en capacidades institucionales que puede habilitar nuevas prácticas, reconfigurar relaciones Estado-ciudadano y generar impactos disruptivos no anticipados.

Definición operativa (para efectos del caso):

Cambio sociotécnico: procesos por los cuales cambios tecnológicos extienden las capacidades de algunos o todos los actores, permitiéndoles nuevas formas de realizar conductas antiguas o habilitando conductas nuevas, con impactos

disruptivos no anticipados que pueden justificar intervenciones regulatorias y de gobernanza.

La propuesta debe: (i) identificar capacidades nuevas que adquieren URAB y los profesionales; (ii) explicar qué conductas nuevas se habilitan y cuáles cambian; (iii) anticipar impactos disruptivos (por ejemplo, riesgos de deshumanización, errores sistemáticos, sesgos, incentivos a automatizar de más, pérdida de confianza, barreras para poblaciones vulnerables); y (iv) traducir lo anterior en decisiones de gobernanza (roles, controles, auditoría, supervisión humana, gestión de incidentes y rendición de cuentas).

5.4 Gobernanza de IA orientada a derechos humanos

La propuesta debe definir como mínimo:

- Modelo de roles y responsabilidades (propietario del sistema, dueño de datos, responsable misional, comité de IA, auditoría interna).
- Políticas de uso ético de la IA.
- Supervisión humana o “human-in-the-loop”: en qué puntos siempre decide un funcionario.
- Mecanismos de explicación: cómo se justifica una clasificación o una sugerencia.
- Gestión de incidentes: qué ocurre si la IA clasifica mal un caso crítico o no detecta duplicidad relevante.
- Mecanismos de queja y corrección: rutas internas para corregir errores y registrar aprendizaje.

5.5 Riesgo de daño antijurídico

El equipo debe proponer una matriz de riesgos que conecte fallas técnicas (caídas, errores de integración, falsos negativos), fallas operativas (uso indebido, dependencia excesiva, omisiones) y fallas jurídicas (términos, privacidad, trazabilidad), con medidas concretas de mitigación, evidencia y monitoreo.

6. Componentes de trabajo a contratar (entregables mínimos)

Los equipos deben estructurar su propuesta como si fueran un proveedor integral (jurídico, tecnológico y de negocio), con un plan de trabajo por fases y entregables verificables.

6.1 Fase 0: Alistamiento y diagnóstico (URAB)

- Flujograma del macroproceso “as-is” y propuesta “to-be”.
- Inventario de datos, canales y puntos de falla.
- Taxonomía propuesta (temáticas, entidades, urgencias).

- Plan de gestión de cambio y capacitación para, al menos, 20 profesionales.

6.2 Fase 1: Diseño de arquitectura e integración

- Arquitectura objetivo y diagrama de integración con IRIS y VisionWeb.
- Diseño de interoperabilidad con gov.co (opcional, con decisión argumentada).
- Diseño de seguridad, accesos, logs y continuidad.

6.3 Fase 2: Construcción de módulos IA (piloto URAB)

- Prototipo funcional de clasificación y triage.
- Prototipo de similitud y deduplicación.
- Prototipo de historial por ciudadano.
- Asistente generativo con reglas de uso y validación humana (si aplica).
- Plan de pruebas (técnicas, sesgos, usabilidad, estrés).

6.4 Fase 3: Implementación, capacitación y operación inicial

- Plan de despliegue y adopción.
- Capacitación por roles.
- Tableros de analítica (operación y derechos).
- Protocolo de incidentes y mesa de ayuda.

6.5 Fase 4: Gobernanza y mejora continua

- Modelo de gobierno (comités, rituales, métricas, auditoría).
- Plan de actualización controlada.
- Informes periódicos (calidad, riesgos, equidad, tiempos).

7. Condiciones comerciales

7.1 Libertad tecnológica y neutralidad de proveedor

No existe preferencia por un modelo particular de IA, ni por una suite específica. Se evaluará la coherencia entre restricciones, riesgos, costos y propuesta.

7.2 Estructura de costos solicitada

La propuesta debe incluir un modelo de costos y sostenibilidad (3 años), discriminando:

- Implementación (una sola vez).

- Licencias o suscripción (si aplica).
- Operación y soporte.
- Costos de infraestructura.
- Capacitación y gestión de cambio.
- Evolución (mejoras, retraining, auditorías).

No se exige un presupuesto real de entidad pública. Se exige consistencia y trazabilidad del modelo.

8. Criterios de evaluación

La junta evaluará la coherencia, madurez institucional y capacidad de integrar componentes jurídicos, tecnológicos y de negocio en una propuesta de valor.

Matriz sugerida de evaluación (referencial):

- Solidez conceptual y entendimiento del macroproceso (URAB, cuellos de botella, métricas).
- Diseño técnico viable (integración IRIS/VisionWeb, deduplicación, triage, analítica, operación).
- Gobernanza y enfoque de derechos (privacidad, debido proceso, enfoque diferencial, auditoría).
- Cambio sociotécnico (impactos no anticipados y salvaguardas institucionales).
- Estrategia de negocio y sostenibilidad (costos, escalamiento, capacitación, adopción).
- Calidad argumentativa del pitch (claridad, manejo de preguntas, priorización de trade-offs).
